



תיק מס' 98/12

המפקח על רישום מקרקעין בעכו
בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

1. סופר אביבה

2. סיני מלכה

3. פאר אלכס

4. אייזנברג יגאל

רחוב ויצמן 29 קרית ביאליק

ה ת ו ב ע י ם

-

נ ג ד

1. פורמן דב

2. פורמן דברת

ע"י עו"ד ישראל הרפז

רחוב אבן סינא 20 חיפה 33111

ה ת ב ע י ם

-

פסק דין

התובעים מבקשים כי אורה לנתבעים לסלק את ידם משטחים שונים ברכוש המשותף, ובראשם שטח בו מחנים הנתבעים את רכבם.

בתמצית טוענים התובעים, כי הנתבעים נוהגים להחנות את רכבם בשטח הרכוש המשותף שאינו מיועד לחנייה, וזאת לאחר שהפכו את שטח החניה שהוצמד לדירתם לחלק מגינתם (תחמו שטח זה בשער מברזל ובקיר גבס שבנו).

1. עסקינן בבית **שטרם נרשם** כבית משותף ברחוב ויצמן 29, קרית ביאליק וידוע כחלקה 24 בגוש 11561.

2. הבית מורכב ממבנה אחד ובו 8 דירות. הבית נבנה על ידי חברת **עבאדה את פטאן** בע"מ (להלן - "**הקבלן**" או "**חברת עבאדה**"), אשר מכרה את הדירות בבית.

3. ביום 23.1.2007 רכשה משפחת סופר (התובעת מס' 1) את הדירה מהקבלן. במרץ 2008 רכשה משפחת אייזנברג (התובעת מס' 4) את דירתה (ש' 28 עמ' 5 לפרוט' מיום 6.3.14).



4. הנתבעים רכשו את דירתם ב-5.8.07 לאחר שמשפחת סופר רכשה את הדירה (הסכם המכר צורף כנספח לתצהיר של דב פורמן במסגרת ההליך בבימ"ש שלום קריות, עליו אפרט בהמשך) וביום 15.1.08 קיבלו הנתבעים את החזקה בדירה (בהתאם לתצהיר של דב פורמן).
5. מכוח חוזה המכר הנתבעים הנם בעלי דירת קוטג' בקומת הקרקע אשר אמורה להרשם כחלקת משנה 1.
6. בשל ליקויי בניה וטענות נוספות הגישו הנתבעים הליך נפרד לבית המשפט השלום בקריות נגד הקבלן (ת"א 39635-12-10 – פורמן ואח' נ' עבאדה בע"מ וסופר) (להלן – "ההליך האחר").
7. במסגרת אותה תביעה העלו הנתבעים טענות ביחס להעדרו של מעבר מסודר להולכי רגל לדירתם ממגרש החנייה וביחס למטרדים שונים שנגרמים לדירתם בעקבות החניה שהוקצתה למשפחת סופר, מול דלת דירתם. על כן ביקשו, בין היתר, לבטל את החניה שהוקצתה למשפחת סופר (חניה מס' 8 או 9 מספר שונה המופיע על גבי התשריטים השונים – ר' סעיף 12.ג לתצהיר מר פורמן מיום 24.1.13 אשר הוגש במסגרת ראיות הנתבעים בהליך בפני ביום 1.12.13). בשל כך צורפה משפחת סופר כנתבעת נוספת להליך שם.
8. עם זאת בכתב התביעה המתוקן לא נתבקש סעד הצהרתי ביחס לחנייה שהוקצתה לנתבעים. מלבד תביעה לפיצויים בשל אותם ליקויי בניה, ביקשו הנתבעים כי בית המשפט הנכבד יתן:
- "צו עשה כמפורט להלן:
- א.א. להורות לנתבעת לבטל את המקום שסומן כחניה מס' 8 בתוכנית החניה של הבנין (חניה "יד" בתשריט הבית המשותף), כשטח המיועד לחניית מכונית ולהורות לנתבעת שלא להצמיד שטח זה לאף דירה בבנין, ובמידה והבית כבר נרשם כבר כבית משותף וחניה זו הוצמדה לדירת משפ' סופר, לגרום לתיקון צו הבית המשותף ולבטל את הצמדת החניה.
- ב.ב. להורות לנתבעת להתקין ברחבת החניה של הבית המשותף מדרכה ברוחב תקני להולכי רגל שתאפשר מעבר בטוח ורציף לדירת התובעים.
- ג.ג. להורות לנתבעת לסלק את אבני השפה שהציבה במשטח החניה של הבנין".
9. לאחר שנפתח אותו הליך, הוגשה התביעה הנוכחית בפני.
10. **לטענת התובעים** בהתאם להסכמי המכר, הרי שלדירת הנתבעים תוצמד בעתיד (עם רישום הבית כבית משותף) חניה אשר סומנה באות "ב" (להלן: "**חניה ב**"), טיוטת תשריט חלקי של הבית המשותף הוגשה וסומנה ת/2 ות/3 ואף צורפו כנספחים לכתב התביעה – להלן: "**תשריט הבית**").



יצוין כי אותו שטח חניה נמצא בהמשך לשטח גינה (סומן "א") שאמור אף הוא להיות מוצמד לדירת הנתבעים.

11. **לטענת התובעים**, הנתבעים אף בפועל השתמשו בחניה ב' מאז שקיבלו את החזקה בדירה במהלך שנת 2008. לטענת התובעים, לפני כשנתיים או שלוש, סגרו הנתבעים את שטח החניה שהוקצה לדירתם (חניה ב') באמצעות שער ברזל וקיר גבס, ומאז הם נוהגים להחנות את רכבם בחזית השער שבנו ובתוך השטח המשותף (ר' חניה מס' 8 המופיעה בתשריט פרוטוקול הביקור במקום מיום 8.1.14 וכן נ/3, להלן: "**מקום החניה בפועל**").

12. אין חולק בנוגע למיקום החניה בפועל של הנתבעים, וכי חניה זו נושקת לחנייה של משפחת סופר (שטח שסומן "יד" בטיטות תשריט הבית המשותף). לטענת התובעים, החניה הנוכחית מקטינה את מגרש החניה, מצמצמת את היכולת של רכבים להסתובב בתוך המגרש ואף מונעת גישה נוחה של רכבי חירום לחלק מהדירות בבית.

13. **לטענת הנתבעים**, שטח החניה שהוקצה להם צר מידי (לטענתם פחות מ-3 מטר), אינו מאפשר חניית מכוניות או יציאה מדלתות המכונית. לטענתם, אין הם מבקשים לייחד לעצמם את השטח שבו הם חונים בפועל, אלא משתמשים בשטח זה בלית ברירה וכי הם נוהגים כך משנת 2008 עת קיבלו את החזקה בדירה.

14. עוד **טוענים הנתבעים**, כי רוב בעלי הדירות בבית אינם מתנגדים לשימוש שנעשה על ידם בשטח האמור כחניה וכי אף להסכם המכר של משפחת סופר צורף תשריט ובו מופיע מיקום החניה בפועל של הנתבעים (נ/3, כפי שאישרה הגב' סופר בעדותה בפני ביום 6.3.14).

15. בנוסף טוענים הנתבעים, כי אין מקום ליתן פסק דין בהליך זה עד לרישומו של הבית כבית משותף, במיוחד עת ניתן בהליך אחר בבית משפט השלום בקריות, צו מניעה נגד רישומו של הבית כבית משותף, ומכאן שטרם הובררו וטרם הוגדרו חלקי "הרכוש המשותף".

16. הנתבעים גם ביקשו שאעכב את ההליך הנוכחי עד למועד בו יינתן פסק דין בתיק האחר בבית המשפט השלום בקריות. בהחלטתי מיום 17.7.13 דחיתי את הבקשה לאור העדר קורלציה ותלות בין הסעדים שנתבעים בהליך בבית משפט השלום (לאחר שעיינתי בכתב התביעה המתוקן) לבין ההליך הנוכחי.

17. ההליך בבית משפט השלום עוסק בעיקר בליקויי בניה ובבקשת הנתבעים לבטל את החנייה שהוקצתה לגב' סופר אביבה (חניה מס' 8), וכן בקשתם כי שטח זה לא יוצמד לאף דירה. זאת ועוד, עסקינן בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום ולא נתבקש סעד בעניין זכויות



קנייניות במקרקעין או בחניות שבבית (סוגיות שאינן בסמכותו של בית משפט השלום). על כן וממכלול השיקולים, אין מניעה להמשיך ולדון בתביעה לסעד שעניינו סילוק ידם של הנתבעים מחלקי הרכוש המשותף. ככל שתוכח התביעה בפני, אפילו תתקבל התביעה בבית משפט השלום ותבוטל החנייה שהוקצתה למשפחת סופר, אין בכך כדי להשליך על ענייננו. על כן לא היה מקום לתלות או לקשור בין ההליכים.

דיון והכרעה

18. לצורך הכרעה במחלוקת שבפני נדרש אני לדון בשתי שאלות מרכזיות:

- א. האם השטח שבו מחנים הנתבעים בפועל את רכבם כיום, הינו "רכוש משותף".
- ב. ככל שהתשובה חיובית יש לבחון, האם די בהסכמת רוב בעלי הדירות לצורך שימוש בשטח המשותף כחניה של הנתבעים.

א. הגדרת רכוש משותף בבית שאינו רשום כבית משותף

19. הנתבעים, על אף שטענו כי הם אינם מבקשים לייחס לעצמם זכויות קנייניות בשטח בו הם מחנים את רכבם בפועל (סעיף 17 לסיכומים), טענו באותה נשימה כי לא ניתן בשלב זה לקבוע אילו חלקים מהבית מהווים רכוש משותף, מאחר שקיימים מספר תשריטים וכי אין עדיין "...הגדרה של הרכוש המשותף, כל זמן שלא נרשם בית משותף" (סעיף 25.ב. בעמ' 5 לסיכומי הנתבעים וכן סעיף 9 לסיכומי התובעים).

דין טענה זו להדחות.

20. בהליך זה אינני נדרש להגדיר את כל תחומי הרכוש המשותף שבבית, אלא נדרש אני לבחון, האם המקום בו נוהגים הנתבעים להחנות את רכבם מהווה רכוש משותף אם לאו.

21. עסקינן בבית שטרם נרשם כבית משותף ועל כן חלות בענייננו הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין. סעיף 77ב לחוק מחיל הוראות מסוימות העוסקות בבתים משותפים גם על בתים שאינם רשומים ככאלה.

22. סעיף 77א (הנמצא תחת פרק 11) קובע את ההגדרה הרלבנטית לענייננו ל"רכוש המשותף" ולפיה:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.



23. ברע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פד"י מא (3) 144, 150 קבע כב' השופט גולדברג כי בבית שאינו רשום כבית משותף יחשב רכוש משותף רק רכוש שנועד לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם (בעניין זה ר' גם ספרו של פרופ' י' ויסמן, **"דיני קניין – בעלות ושיתוף"** התשנ"ז - 1997 בעמ' 524) בכך קיים הבדל מסוים בין הגדרת "רכוש משותף" בבתים שנרשמו כבית משותף (ר' סעיף 52 לחוק המקרקעין) לבתים שאינם רשומים ככאלה.

24. לשם השלמת התמונה יצויין כי בית המשפט העליון ציין בפסק הדין בע"א 374/08 **צדוק קטן (איטון) נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ)**, כי :

*"הגישה הפרשנית שהוצעה בעניין **בן צור** זכתה לביקורת, על כך שהיא מחילה את הסיפא של סעיף 77א לחוק המקרקעין (המגדיר מהו רכוש משותף), בה מצויין מבחן הייעוד, על כלל הרכוש המשותף הנזכר, בסעיף ולא דווקא על "אותם מתקנים הנזכרים בסיפא ובייחוד על אלה המצויים בתחומי דירה מסוימת, לגביהם ניתן ליתן היה לכאורה לסבור כי הם חלק מן הדירה ועל כן אינם מהווים רכוש משותף" (עניין אליהו, פסקה 11 וההפנייה שם).*

25. בענייננו לאחר שעיינתי בתשריטים הרלבנטיים, בחוזה המכר ונוכח מכלול הראיות שבפניי, לרבות ביקור במקום שערכתי בבית ביום 8.1.14, ברי כי השטח בו הנתבעים חונים כיום בפועל את רכבם, מהווה חלק מהרכוש המשותף, גם בהתאם להגדרה שנקבעה בפרשת **בן צור**, שכן הוא נועד לשמש את מרבית בעלי הדירות.

26. מדובר בשטח שמשיק לחניות אחרות, אשר תוצמדנה בעתיד לבעלי הדירות השונים. השטח עצמו אינו מהווה חלק מדירת הנתבעים. הנתבעים עצמם לא טענו כי מדובר בשטח שיוצמד לדירתם בעתיד, ובסיכומיהם ציינו :
"הנתבעים אינם טוענים לבעלות על השטח שבו הם חונים בפועל, ואינם מבקשים לייחד אותו לעצמם ואף אינם מבקשים להצמיד אותו לדירתם" (סעיף 17 לסיכומיהם).

27. מכאן שהנתבעים גם לא טענו להתקיימותם של תנאי סעיף 6 לחוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 עליו אעמוד בהמשך.

ב. משנמצא כי השטח בו מחנים הנתבעים בפועל את רכבם מהווה רכוש משותף, יש לבחון האם רשאים הנתבעים לעשות שימוש בשטח זה כ"חניה"

28. אכן ככלל, שימוש ברכוש המשותף כחניה ארעית **לכל** בעלי הדירות בבית עשוי להחשב כ"שימוש סביר" ברכוש המשותף, ולניהולו של הרכוש המשותף אותו מוסמכת אסיפת בעלי הדירות לאשר.



אך לא כך הם פני הדברים בענייננו, ואפרט:

29. בענייננו אין מדובר בשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף ואף לא בניהול הרכוש המשותף. בקשת הנתבעים הינה לייחד לעצמם **חניה נוספת** לשימושם הבלעדי. ויודגש, לא ניתן להתעלם מכך שבחוזי המכר הוקצו חניות ליחידות השונות, כאשר הנתבעים מבקשים הלכה למעשה כי **תוקצה להם חניה נוספת** ברכוש המשותף, **מעבר לחניה ב'.** לצורך כך נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות.

30. בעניין זה אציין כי משפחת איזנברג, אשר ביקשה לקבל חנייה נוספת **רכשה מהקבלן** חניה נוספת מעבר לחניה שהוקצתה לה (עמ' 6 ש' 4 – 11 לפרוט' מיום 6.3.14).

31. אציין כי ביום 8.1.14 אף ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים, במסגרתו התרשמתי באופן בלתי אמצעי מהמקום בו חונים הנתבעים את רכבם בפועל. התרשמתי כי הנתבעים הפכו את שטח החניה שהוקצה להם במקור לחלק בלתי נפרד משטח גינתם (הגם ששטח זה מרוצף) ולמעשה מבקשים כיום לקבל חניה נוספת.

32. יש לזכור, לבעלי הדירות הוקצתה על ידי הקבלן חניה אחת נפרדת, אשר בבוא הימים תוצמד לדירתם, עת יירשם הבית כבית משותף.

33. בדיון הוכחות שהתקיים בתיק ביום 6.3.14, הוזמן להעיד מטעם התובעים, מר אבי עבאדה, נציג החברה הקבלנית, אשר הצביע על מיקום החניה שהוקצתה לנתבעים. מר עבאדה הגיש במהלך עדותו תשריט חלקי של טיוטת תשריט הבית המשותף (ללא תאריך) כפי שזו הוגשה לטענתו לרישום בלשכת המפקחת בחיפה (ת/2 – הטבלה מתוך התשריט ובה פירוט שטחי ההצמדות ולצידו **חתימות דיירי הבית, לרבות חתימות של הנתבעים עצמם**). כך גם הוגש חלק מהתשריט עצמו המתייחס לחניות בבית. נספחים אלה אף צורפו לכתב התביעה).

34. בהתאם לתשריט זה מקום החניה שיוצמד בעתיד לדירת הנתבעים הינו **שטח שסומן בתשריט באות "ב" (כאמור חניה ב')**. לדירת משפחת סופר (דירה מס' 5) תוצמד חניה מס' "יד".



35. מר עבאדה אישר כי להסכם המכר עם הנתבעים צורף מפרט טכני ותשריט חניה כאשר נרשם בסעיף 1.92 ובסעיף 4.11 למפרט כי תוקצה **חניה אחת** לדירתם. העד הגיש גם העתק מתשריט מקורי שצורף להסכם המכר עם הנתבעים כאשר הבהיר כי שטח החניה שהוצמד לדירת הנתבעים בהתאם לתשריט זה הינו **חניה מס' 9** (ת/4 יחד עם סימון X על מקום החניה) ר' עמ' 2 לפרוט' מיום 6.3.14).

שטח חניה מס' 9 תואם על פניו את חניה ב' לעיל.

36. מסמכים אלה גם עולים בקנה אחד עם מכתב מיום 23.12.2010, של עו"ד ברחד, אשר טפל מטעם הקבלן ברישום הבית כבית משותף.

37. במכתב זה חזר ופירט עו"ד ברחד, כי הנתבעים עצמם חתמו על תשריט הבית המשותף שהוגש ללשכת המפקחת בחיפה, ואף העירו הערותיהם ביחס **לשטח אחר** שסומן בטעות על גבי ת/2 – שטח שהוצמד לדירת והוגדר בטעות כ"חניה" במקום "קרקע". בעקבות אותה הערה תוקנה אותה טבלה בתשריט (ת/2) וכפי שציין באותו מכתב:

"1. ביום 22.10.09 היו מרשיך במשרדי וחתמו על תשריט לצורך רישום בית משותף כאשר ההערה האחת אשר היתה להם התייחסה "לשטח המסומן באותיות כה" בתשריט (צבוע בצבע חום), כאשר במקור שטח זה הוגדר "כשטח חניה" ומשפ' פורמן בקשו לתקן שהגדרת שטח זה תהא "קרקע" ולא "חניה".

2. אכן מרשתי נתנה הנחיה לעורך התשריט מר תמיר לזר לתקן את הגדרת "שטח כה" בתשריט" אשר יוגדר "קרקע".

3. באשר לאמור בסעיף 4 למכתבך הנ"ל אציין כי מקום החניה המסומן "באות יד" (החניה של משפחת סופר – תוספת שלי י.ו.) צבוע בצבע ירוק, כמפורט בתשריט החתום גם על ידי מרשך, הוצמד כדין לדירה בבניין ואכן בעת רישום הבית המשותף ועל פי התשריט המתוקן שיוכן על ידי עורך התשריט מר תמיר לזר, ישאר מקום חנייה זה כצמוד לדירה בהתאם להסכם שבין מרשתי ודייר בבניין.

4. עוד מוצאת מרשתי לציין ולהבהיר כי אליבה- דאמת " השטח המסומן באות ב'" צבוע בצבע חום והצמוד לדירת מרשך הינו שטח החניה המיועד למרשך אך מרשך ככל הנראה אינם מחנים את רכבם בשטח הנ"ל אלא משתמשים בקטע שנמצא מצפון לחניה יד' כמקום להחנית רכבם.

אם מרשך יקפידו להשתמש בקטע המסומן באות ב' כמקום להחנית רכבם וכמתוכנן אזי אין ולא תהיה להם בעיה כלשהי בגישה חופשית לחלוטין לדירתם, על כל המשתמע מכך ..." (מכתבו של עו"ד ברחד מיום 23.12.2010 צורף כנספח "ו" לתצהיר מר פרומן, שהדגשות אינן במקור)



למרות זאת, הנתבעים לא ביקשו לזמן את עו"ד ברחד לצורך חקירתו על הנסיבות בהן חתמו הנתבעים על תשריט הבית המשותף.

38. מכתבו של עו"ד ברחד גם מתיישב עם הכיתוב בכתב יד שעל גבי ת/2. משמע, לנתבעים היו השגות לגבי תשריט הבית המשותף, אך השגות אלה כלל לא התייחסו לשטח החניה נשוא המחלוקת בפני.

39. זאת ועוד, מיקום החניה שהוקצה לנתבעים בהתאם למסמכים אלה אף מתיישב עם הגיונם של דברים, שכן דלת הכניסה הראשית לדירת הנתבעים פונה לכיוון אותה חניה כפי שעולה מאותו תשריט.

40. מלבד תשריטים אלה קיימים תשריטים נוספים מהותיים המבססים ומחזקים את טענת התובעים:

הגרמושקה שהוגשה לוועדה המקומית

41. התובעים (הגב' סופר אביבה) הגישו בנוסף ביום 17.9.13 **העתק מהגרמושקה שהוגשה על ידי הקבלן לקבלת היתר בניה** (גרמושקה אשר הוגשה לוועדה המקומית ביום 20.12.2007). גם ממסמך זה עולה כי לדירת הנתבעים הוקצה שטח חניה המסומן בספרה 8, כאשר השטח בו מחנים הנתבעים את רכבם בפועל **אינו אמור לשמש כחנייה**. שטח חניה מס' 8 בגרמושקה זו תואם על פניו את שטח חניה ב' לעיל.

42. בנוסף, בהחלטת הוועדה המקומית לאשר את הבקשה להיתר בתנאים, נרשם באחד התנאים, כי על הקבלן לתת התחייבות נוטריונית כי בצו הבית המשותף החניות **יירשמו בהתאם להיתר** (החלטת הוועדה מיום 5.9.05 הוגשה על ידי התובעים יחד עם יתר המסמכים ביום 17.9.13).

בעניין זה פסק בית המשפט העליון כי: "התכנית הראשונה היא המקור, עליו הסתמכו הדיירים בבואם לרכוש את הממכר. הייעוד שקבעה התכנית לחלקים שונים בבניין הוא אשר שימש תשתית להתקשרות. כך בעניין דן, וכך בדרך כלל (מיגל דויטש קניין כרך א 664-661 (1997)). כך נפסק, גם כאשר מצב הדברים בשטח היה שונה מתכנית הבנייה, ובכל אופן ראה בית המשפט להסתמך עליה (ע"א 555/74 מאיר נ' וייץ בע"מ, פ"ד ל(2)687; ע"א 118/78 **גוב ארי חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' כהן**, פ"ד לג(1)805 (1979); להלן: עניין גוב ארי). וכפי שכבר נפסק זוהי אפוא נקודת המוצא לבחינת השטחים שבמחלוקת.



תשריטים נוספים שמחזקים את טענות התובעים

43. התובעים אף צרפו תשריטים שצורפו לחלק מחוזי המכר של בעלי דירות אחרים וגם בהם שטח החניה, בו הנתבעים מחנים בפועל, מהווה חלק מהרכוש המשותף. כך למשל, הגב' קלרה איזנברג אישרה כי התשריט ת/6 הוא התשריט שצורף לחוזה המכר במסגרתו רכשה את דירתה (עמ' 5 לפרוט' מיום 6.3.14). גם שם מופיעה החניה של הנתבעים כחניה מס' 9 (ש' 20-22 עמ' 5 לפרוט' מיום 6.3.14).

חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט מר פרמינגר

44. הנתבעים ביקשו בסיום דיון ההוכחות בפני, כי חוות הדעת שתוגש על ידי המומחה מטעם בית המשפט בהליך המתנהל בבית משפט השלום בקריות, תהווה חלק מחומר הראיות גם בהליך הנוכחי (עמ' 10 ש' 40 לפרוט' מיום 6.3.14). ביום 14.5.14 הגישו התובעים את חוה"ד של המומחה, אשר יש בה רק כדי לחזק המסקנה אליה הגעתי.

בחוות הדעת של מר פרמינגר נרשם כי :

"יבתוכנית שהגישו פורמן בעצמם בשנת 2010, מסומנת החניה בתוך החצר וברצועה רק 4 מקומות חניה..." (עמ' 18 לחוה"ד מיום 25.2.14).

מכאן שהנתבעים עצמם ידעו היטב היכן ממוקמת החניה שהוקצתה להם בהתאם לחוזי המכר.

תשריט שצורף לחוזה המכר של הגב' סופר

45. הנתבעים מצדם לא סתרו טענות אלה, לא הציגו ולא טענו לקיומו של תשריט אחר שצורף לחוזה המכר של דירתם. הנתבעים הסתפקו בהעלאת טענה כי שטח החניה בו הם חונים את רכבם כיום תואם את התשריט שצורף לחוזה המכר של הגב' סופר (נ/3).

46. הגב' סופר אישרה כי תשריט זה אכן צורף לחוזה המכר של דירתה (בדיון מיום 6.3.14) אך אין בכך כדי לשנות את התמונה (מה גם שהנתבעים עצמם אינם טוענים לזכויות קנייניות באותו שטח).

47. ראשית, יצוין כי הנתבעים רכשו את הזכויות בדירתם, לאחר משפחת סופר. שנית, הנתבעים חתמו על תשריט הבית המשותף במשרדו של עו"ד ברחד עם מיקום החניה בשטח "ב". כך גם חתמו הנתבעים על תשריט החניות שצורף לחוזה המכר של דירתם ובו גם כן מופיעה חניה מס' 9 התואמת את חניה ב'.

48. בנוסף ובהקשר זה, יש להתייחס להוראות סעיף 6 לחוק המכר דירות (התשל"ג) 1973, הקובע כדלקמן :

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה



של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה העניינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

.....

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף.

49. תכליתו של סעיף 6 לחוק המכר, נדונה בשורה ארוכה של פסקי דין בע"א 213/80 **שמענוף נ' ברוכים**, פ"ד לו (3) 808 נפסק כי:

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת - וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים - מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו.... כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על-ידי, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרך חיוני ביותר...ומאליו מובן, לפי הנוסח האמור בסעיף 6(א) הנ"ל ומבחינת הגיונם של דברים, כי המיפרט או המסמך המיוחד, ובהם ציון השינויים האמורים, צריך שיצורפו לחוזה בעת עריכתו של החוזה ולא במועד מאוחר לכך".

50. תכלית זו של חוק המכר (ושל סעיף 6 בפרט) הביאה לכך ש"הפסיקה העניקה לו פרוש דווקני, ואף נאמר כי יש לראות בו "הסדר נורמטיבי קוגנטי"..."(ע"א 374/08 **צדוק קטן (איטן) נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ)** (פורסם בנבו).

51. בהתאם למגמה זו, העמידה הפסיקה מספר תנאים מהותיים להוצאת חלקים מהרכוש המשותף:

- א. קיומו של מסמך נפרד לחוזה המכר עצמו (במסמך נפרד או במפרט).
- ב. כי מסמך זה יצורף לחוזה המכר בעת עריכתו.
- ג. כי הגריעה מן הרכוש המשותף תצויין באופן קונקרטי, ספציפי ומסוים.
- ד. בנוסף נדרש כי הוראה בעניין המפורט בסעיף 6(א) לחוק המכר תכלול **בכל** החוזים שערך המוכר עם רוכשי הדירות.



(ע"א 7746/11 נציגות הבניין ברחוב רוטשילד 78 ראשון לציון נ' דורון סטריקובסקי, כונס נכסים (פורסם בנבו), וכן ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא(2) 561, 568 (1986); ע"א 8148/06 אליהו נ' שימבורסקי, פסקה 9 ([פורסם בנבו], 31.1.2008).

52. סעיף 6 לחוק המכר, חל גם על בתים שטרם נרשמו כבתים משותפים (ע"א 374/08 צדוק קטן (איטון) נ' דיצה ברכה הורנשטיין (מינץ)).

53. בפסק דין שניתן ע"י כב' המפקחת א' בתיק 149/11 נציגות הבית ברחוב סמילנסקי 8 נתניה נגד קרל אלי ואח' (פורסם בתאר משרד המשפטים) סקרה שם כב' המפקחת את ההלכות הרלבנטיות לעניין תוך שהיא מפנה לע"א 213/80, שמענוף נ' ברוכים, פ"ד לו (3) 808, לע"א 3902/98, מיאב חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' שלמה ובתיה סטולר, פ"ד נד (1) 849 (2000) וכן לת"א (ת"א) 1539/09 מינץ נ' גבאי, (פורסם ב"נבו") ות"א (י"ם) 6094/04 רוזן ואח' נ' חברת ארזי הבירה, (פורסם בנבו).

54. באותם פסקי דין, חזרו והדגישו בתי המשפט את החובה בדבר הכללת הוראות מסוג כזה, המפורטות בסעיף 6(א) לחוק המכר, בכל החוזים שערך המוכר עם רוכשי הדירות, וכי ההוראות אלה תנוסחנה בצורה ברורה, בהירה ומפורשת.

55. הגישה בפסיקה, כפי שנסקרה לעיל, היא כי מקום בו דרישות סעיף 6(א) לחוק המכר לא קוימו כלפי אחד הרוכשים, אזי יחולו על הבית הוראות התקנון המצוי ולא יהיה תוקף ל"יתרון" אותו העניק המוכר לחלק מן הרוכשים.

56. על כן ולענייננו, אפילו הייתי מקבל את טענת הנתבעים כי הדבר צויין בחוזה עם הגב' סופר, אין די בכך, ויש צורך שהדבר יפורש בחוזים עם כל בעלי הדירות, על מנת שיהיה לו תוקף מחייב.

נטלי ההוכחה

57. הנטל להוכיח כי הוראה הנוגעת להוצאת חלקים מהרכוש המשותף מופיעה בכל החוזים מוטלת על הצד שטוען לקיומה של אותה "הצמדה" (ראה לעניין זה ת"א (ת"א) 1539/09 מינץ נ' גבאי).

58. הנתבעים לא הביאו לעדות את יתר בעלי הדירות בבית שלטענתם אינם מתנגדים לשימוש ואף לא צרפו את התשריטים שצורפו לחוזים של אותם בעלי דירות. הנתבעים גם טענו כי התשריטים שצורפו לחוזה המכר של דירתם לא התיישבו זה עם זה (סעיף 16 לתצהיר דב פורמן מיום 24.1.13) ולמעשה אישרו כי אחד התשריטים שצורף לחוזה המכר אכן ציין את מקום החניה של הנתבעים בהתאם לטענות התובעים (נספח א2, מנגד נספח א1 לחוזה המכר של הנתבעים אינו מתייחס במפורש לחניות).



59. אציין כי, על אף הסכסוך המשפטי שבין הנתבעים לחברה הקבלנית, עדותו של מר עבאדה הייתה מהימנה בעיני, בעיקר משזו נסמכה על חלק מתשריט הבית המשותף כפי שזה הוגש ללשכת המפקחת, עליו התנוססו חתימות בעלי הדירות, **לרבות חתימות הנתבעים עצמם**. עדותו אף תאמה תשריט אחר שצורף לחוזי המכר של בעלי הדירות, כמו גם לגרמושקה שהוגשה לוועדה המקומית.

60. אמנם היה על התובעים לצרף העתק מלא מתשריט הבית המשותף, כפי שהוגש ללשכת המפקחת בחיפה ולא להסתפק בהגשת חלקים מאותו תשריט (גם אם זה טרם נרשם) אך למרות זאת יש מקום להסתמך על התשריט ת/2 ות/3, מהנימוקים שפירטתי ובכלל זה, חתימת הנתבעים על מסמך זה ובשים לב למכתבו של עו"ד ברח"ד שצוטט לעיל שם הוא מתייחס לנסיבות חתימת הנתבעים על אותו מסמך.

המועד בו החלו הנתבעים להחנות בשטח המשותף שבמחלוקת

61. הנתבעים טענו כי הם משתמשים במקום החניה בפועל כבר משנת 2008 עת קיבלו את החזקה בדירה.

62. התובעים מצדם טענו כי הנתבעים בתחילה נהגו להחנות בחניה שהוקצתה להם (שטח ב' או חניה מס' 9), ורק בשלב מאוחר יותר (לפני כשנתיים-שלוש) לאחר שהנתבעים התקינו שער מברזל בחזית החניה והציבו קיר גבס בצידה, באופן אשר תחס את חניה ב', רק אז החלו הנתבעים להחנות את רכבם בשטח המשותף בחזית השער מברזל (ר' עדותה של קלרה איזנברג מיום 6.3.14 ש' 12 – 13 בעמ' 6 לפרוט', עדותה של גב' סיני בעמ' 7 ש' 14 – 18 לפרוט' ועדותה של גב' סופר עמ' 7 ש' 33 – 38 לפרוט'). עדות התובעים הייתה מהימנה וסדורה וניתן לקבוע ממצאים על בסיסה.

63. הנתבעים מצדם לא הציגו ראיות לבסס את טענותיהם ובכלל זה קבלה ממנה ניתן היה ללמוד מהו המועד בו התקינו את השער מברזל. על כן בעניין זה יש להעדיף את עדות התובעים.

הנתבעים מלינים על מקום החניה שהוקצה להם

64. אפילו הייתי מקבל טענה זו, הרי שאין בכך כדי להקנות להם זכות למקום חניה חלופי בתחומי הרכוש המשותף, ללא הסכמת כל יתר בעלי הדירות.

65. זאת ועוד, מר פרמינגר, המומחה מטעם בית המשפט בקריות, קבע כי גודל החניה שהוקצה לנתבעים אף עומד בדרישות משרד התחבורה (סעיף 12.11.5 עמ' 21 לחוה"ד). הנתבעים לא הפריכו מסקנה זו ולא הציגו כל חוות דעת מטעמם.



הנתבעים בהליך

66. בנסיבות אלה, אין נפקות לעובדה שבתביעה נותרו בסופו של יום שלושה בעלי דירות בלבד (הנתבעים 1, 3 ו-4), שכן בנסיבות שפורטו יש צורך בהסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות.

67. יצויין כי במסגרת פסק הדין יצאתי מתוך נקודת מוצא (כפי שטענו הנתבעים) כאילו מרבית בעלי הדירות אינם מתנגדים לשימוש שנעשה על ידי הנתבעים בחניה ברכוש המשותף.

לסיכום :

68. הוכח כי לנתבעים הוקצה שטח חניה "ב" ועל כן, אין מקום לאפשר להם להחנות את רכבם אלא רק בשטח המסומן באות "ב" על תשריט הבית (ת/3) המסומנת גם כחניה מס 9 על גבי ת/4, ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

69. אציין כי לא מצאתי להורות לנתבעים לפרק את השער שהתקינו בכניסה לחניה של דירתם, מאחר שסעד זה לא נתבקש בכתב התביעה אלא לראשונה בסיכומי ההשלמה שהוגשו על ידי התובעים ביום 14.5.14.

70. הנתבעים סיפחו הלכה למעשה את שטח החניה שהוקצה להם והפכו אותו לחלק מהגניה (זאת לאחר שגם תחמו את שטח החניה) ובמקום זאת מחנים את רכבם בשטח המיועד להיות רכוש משותף.

71. צו המניעה שניתן על ידי בית המשפט השלום בקריות נגד רישומו של הבית כבית משותף עד לפסק הדין שיינתן, אין בו כדי לעכב את ביצוע פסק הדין הנוכחי, משהוכח כי הנתבעים חונים בשטח המהווה רכוש משותף.

72. אין בפסק הדין שיינתן בבית משפט השלום כדי לשנות את התוצאה ואת מיקום החניה שהוקצה לנתבעים בהתאם לחוזי המכר, כפי שהנתבעים עצמם מאשרים בחצי פה, זאת במיוחד נוכח הסעדים שנתבקשו שם וסמכותו העניינית של בית המשפט.

73. בנסיבות אלה, יש לדחות את טענת הנתבעים כאילו עסקינן בתביעה מוקדמת, מאחר שהבית טרם נרשם כבית משותף ובשים לב לצו המניעה הזמני שניתן.

התוצאה :

74. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לסלק את ידם משטח הרכוש המשותף המשמש אותם כיום לחניה - מהשטח המסומן **בספרה 8** בתשריט פרוטוקול הביקור במקום מיום 8.1.14, וזאת לכל המאוחר תוך 30 ימים מהיום.

75. אין באמור בפסק דין זה כדי להקנות תוקף קנייני כלשהו לתשריט הבית המשותף או לחלק ממנו.



76. אני מורה על מחיקת התובע מס' 3 מכתב התביעה, לאחר שזה לא התייצב לדיון ההוכחות שבתיק.

77. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לכל אחד מהתובעים (1, 2 ו-4) את הוצאות ההליך **בסך 1,500 ₪** באופן שסה"כ ישלמו הנתבעים לתובעים הוצאות משפט בסך **4,500 ₪**. סכום זה כולל את אגרת התביעה ששולמה. סכום זה ישולם לתובעים תוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, ג' חשוון תשע"ה, 27 אוקטובר, 2014 בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין